

Storia del diritto medievale e moderno

Lezione 3

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it

La svolta di Costantino (306-337)

Profilo del primo principe della Cristianità

Giulio Romano, *Visione della croce* (Musei Vaticani, Sale di Raffaello, XVI sec.).



La svolta di Costantino (306-337)

Profilo del primo principe della Cristianità



Bronzi del Laterano
(Musei Capitolini)

*“L’abbia o non fatto consapevolmente, è lui che ha dato il via a una fondamentale riforma ideologica. Ha presentato una religione di successo come possibile cemento per tenere insieme i pezzi di un Impero in disgregazione: ha permesso di utilizzare un culto d’Oriente, diffusissimo ovunque, come forza centripeta da opporre a quelle centrifughe divenute micidiali per l’Impero; **ha contribuito al lancio di una religione universale destinandola a sostituire l’ideale glorioso ma ormai svalutato dell’antica urbs caput mundi...**”*

Ennio Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I, 1995, 22.

La svolta di Costantino (306-337)

Profilo del primo principe della Cristianità



Bronzi del Laterano
(Musei Capitolini)

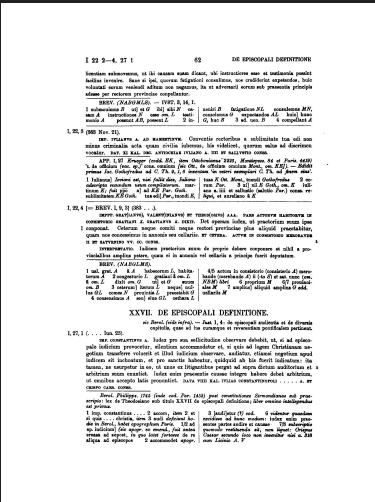
Possiamo ricostruire l'opera normativa di Costantino verso le chiese cristiane attraverso due tipi di fonti:

- letterarie: *Vita di Costantino e Storia ecclesiastica* di Eusebio di Cesarea; *De mortibus persecutorum* di Lattanzio → es. Editto di Milano (libertà di culto)*
- giuridiche: costituzioni imperiali presenti nel *Codex Theodosianus* e nel *Codex repetitae praelectionis* → provvedimenti sulle chiese

* Eusebius, *Historia ecclesiastica*, X, 5. 2-14 ([PL 8, 105](#));
Lactantius, *De mortibus persecutorum*, 48, 1-13 ([PL 7, 263](#))

La svolta di Costantino (306-337)

Le fonti giuridiche

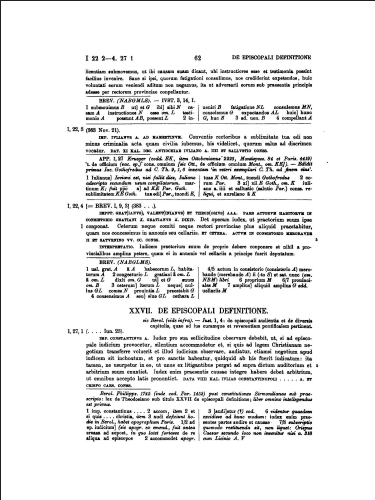


- ➔ **Episcopalis audientia** (CTh. 1.27.1): possibilità per i Cristiani di sottoporre una causa alla *lex christiana* e al giudice episcopale (v. anche Nov. 35)
- ➔ **Manumissio in ecclesia** (CTh. 4.7.1; C. 1.13.1-2): affrancazione dei servi in chiesa, forse su adattamento della più antica *manumissio inter amicos*.
- ➔ **Testamentis factio passiva** (CTh. 16.2.4 = C. 1.2.1): concessione alle chiese della capacità di ricevere eredità e legati.

Theodosiani libri XVI (ed. Mommsen et Meyer, Berolini 1905.

La svolta di Costantino (306-337)

Le fonti giuridiche

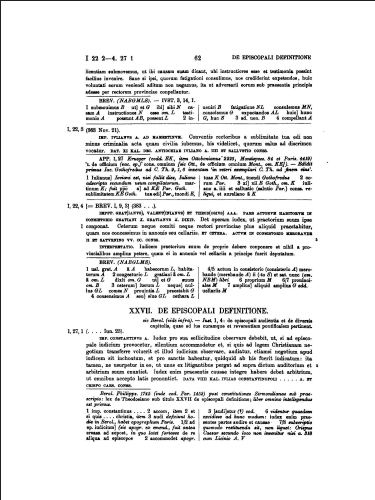


- ➔ **Episcopalis audientia** (CTh. 1.27.1): possibilità per i Cristiani di sottoporre una causa alla *lex christiana* e al giudice episcopale (v. anche Nov. 35)
- ➔ **Manumissio in ecclesia** (CTh. 4.7.1; C. 1.13.1-2): affrancazione dei servi in chiesa, forse su adattamento della più antica *manumissio inter amicos*.
- ➔ **Testamentario factio passiva** (CTh. 16.2.4 = C. 1.12.4): concessione alle chiese della capacità di ricevere eredità e legati.

Theodosiani libri XVI (ed. Mommsen et Meyer, Berolini 1905.

La svolta di Costantino (306-337)

Le fonti giuridiche (CTh. 16.2.4 = C. 1.2.1)



IMPERATOR CONSTANTINUS AD POPULUM. **Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicae venerabilique concilio decedens bonorum quod optavit relinquere.** Non sint cassa iudicia. Nihil est quod magis hominibus debetur, quam ut supremae voluntatis, post quam iam aliud velle non possunt, liber sit stilus et licitum quod iterum non redit arbitrium. PROPOSITA V NON. IUL. ROMAE CRISPO II ET CONSTANTINO II CAESS. CONSS.

L'IMPERATORE COSTANTINO AL POPOLO.

Ciascuno abbia la facoltà, morendo, di lasciare ciò che vuole dei propri beni al santissimo e venerabilissimo concilio cattolico*. Non siano rese vane le <loro> disposizioni. Nulla infatti è più dovuto agli uomini che avere una penna libera con cui esprimere l'ultima volontà – dopo la quale non possono più volere – e che sia lecito <esprimere> la propria determinazione (*arbitrium*), che non torna più.

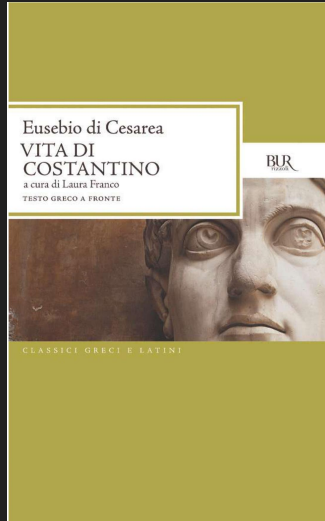
PROPOSTA A ROMA IL QUINTO GIORNO PRIMA DELLE NONE DI LUGLIO, SOTTO IL CONSOLATO DI CRISPO PER LA SECONDA VOLTA E DI COSTANTINO II.

* *catholicae*

Theodosiani libri XVI (ed. Mommsen et Meyer, Berolini 1905.

La svolta di Costantino (306-337)

Due testimonianze di Eusebio: il cesaropapismo.



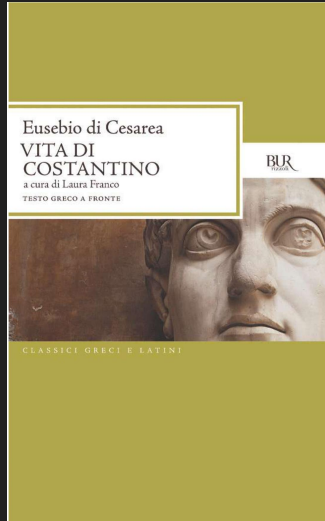
Vita di Costantino, trad. it. dal greco di Laura Franco. Milano 2009

Vescovo esterno (*Vita di Costantino*: 4,24). Fu così che una volta, ricevendo a convito alcuni vescovi, a buon diritto fece l'affermazione di essere anch'egli un vescovo, esprimendosi all'incirca con queste parole, che avemmo occasione di udire: « voi siete i vescovi di quanti stanno all'interno della Chiesa, io invece è come fossi stato designato da Dio vescovo di quanti si trovano all'esterno ». Coerentemente con questo discorso si dava pensiero di fungere da vescovo per tutti i sudditi e li sollecitava, con quanta forza aveva, a perseguire una vita di fede.

Capo di un "esercito divino" (*Vita di Costantino*: 3,6,1). Fu così che, come ponendosi alla testa di un esercito divino per attaccarlo*, convocò un concilio ecumenico, invitando, con lettere ossequiose, i vescovi ad affrettarsi a darsi convegno da ogni luogo della terra. Non era una richiesta semplice da soddisfare, ma la volontà dell'imperatore contribuiva alla realizzazione pratica dell'evento, concedendo ad alcuni l'uso della posta pubblica e fornendo ad altri generose quantità di bestie da soma. Fu anche designata una città che ben si adattasse al concilio e che prendeva il suo nome dalla "vittoria", ossia Nicea, nella provincia della Bitinia. * "il subdolo nemico che turbava la Chiesa": un male da identificarsi nel dissidio sulla festività del Salvatore (calcolo della data di Pasqua)

La svolta di Costantino (306-337)

Due testimonianze di Eusebio: il cesaropapismo.



Vita di Costantino, trad. it. dal greco di Laura Franco. Milano 2009

Vescovo esterno (*Vita di Costantino*: 4,24). Fu così che una volta, ricevendo a convito alcuni vescovi, a buon diritto fece l'affermazione di essere anch'egli un vescovo, esprimendosi all'incirca con queste parole, che avemmo occasione di udire: « voi siete i vescovi di quanti stanno all'interno della Chiesa, **io invece è come fossi stato designato da Dio vescovo di quanti si trovano all'esterno** ». Coerentemente con questo discorso si dava pensiero di fungere da vescovo per tutti i sudditi e li sollecitava, con quanta forza aveva, a perseguire una vita di fede.

Capo di un "esercito divino" (*Vita di Costantino*: 3,6,1). Fu così che, **come ponendosi alla testa di un esercito divino per attaccarlo***, convocò un concilio ecumenico, invitando, con lettere ossequiose, i vescovi ad affrettarsi a darsi convegno da ogni luogo della terra. Non era una richiesta semplice da soddisfare, ma la volontà dell'imperatore contribuiva alla realizzazione pratica dell'evento, concedendo ad alcuni l'uso della posta pubblica e fornendo ad altri generose quantità di bestie da soma. Fu anche designata una città che ben si adattasse al concilio e che prendeva il suo nome dalla "vittoria", ossia Nicea, nella provincia della Bitinia. * "il subdolo nemico che turbava la Chiesa": un male da identificarsi nel dissidio sulla festività del Salvatore (calcolo della data di Pasqua)

L'Impero e la Chiesa dopo Costantino

Gli episcopati urbani tra canoni e costituzioni

- I concili ecumenici del IV e V secc. stabiliscono un vincolo univoco **tra vescovo e città episcopale**, quale espressione del nesso teologico che lega l'*episcopus* alla chiesa locale (v. Nicea, a. 325, cc. 8, 15 ; Antiochia, a. 341, cc. 16, 17, 18, 21; Calcedonia, a. 451, cc. 12, 17)
- Le costituzioni contenute nel Codice Teodosiano riconoscono il ruolo del vescovo all'interno delle comunità ecclesiastiche **senza normarlo direttamente** (cf. CTh. 16.2).
- Anche il rapporto vescovo-città trova riconoscimento. V. le *inscriptiones* delle costituzioni dirette ai vescovi al pari di prefetti del pretorio e consoli (es. CTh. 16.2.14, 20, 23) nonché CTh. 16.2.35 (costituzione sull'obbligo di residenza entro 100 miglia dalla città del vescovo canonicamente deposto).

V. [Barone Adesi 1998](#); [Di Berardino 1998](#).

L'Impero e la Chiesa dopo Costantino

Gli episcopati urbani tra canoni e costituzioni

[Inscriptiones in CTh. 16.2]

Constantius et Iulianus caes. Felici Episcopo.

Omnis a clericis indebitae conventionis iniuria...

Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus a.a.a. ad Damasum episcopum urbis romae.

Ecclesiastici aut ex ecclesiasticis yel qui continentium se volunt nomine nuncupari...

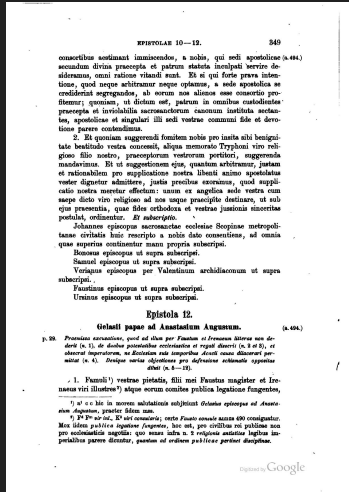
Impp. Valens, Gratianus et Valentinianus aaa. Antemio, Eurydico, Appio, Gerasimo et ceteris episcopis. *Qui mos est causarum civilium, idem in negotiis ecclesiasticis obtinendus est...*

L'Impero e la Chiesa dopo Costantino

Papa Gelasio I (492-496) e l'Imperatore Anastasio (491-518)

Gelasio all'Imperatore Anastasio

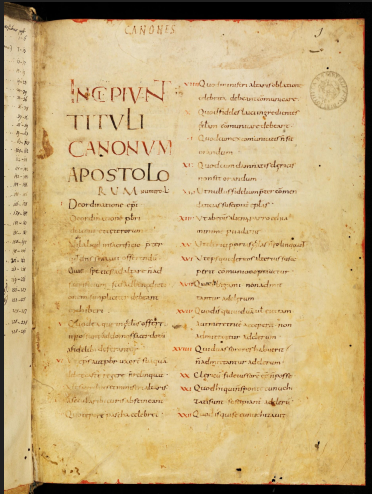
Ti prego per la tua pietà di non giudicare arroganza il compimento di un dovere derivante dalla ragione divina. Lungi, ti prego, dal principe romano il ritenere un'offesa la verità comunicata alla sua coscienza. **Due sono infatti, augusto imperatore, i poteri dai quali principalmente è governato questo mondo: l'autorità sacra dei pontefici (*auctoritas sacra pontificum*) e il potere regale (*regalis potestas*).** Tra questi, tanto più grave è il peso dei sacerdoti, in quanto dovranno rendere conto nel giudizio divino anche per gli stessi re degli uomini. Tu sai infatti, figlio clementissimo, che sebbene tu presieda al genere umano per dignità, tuttavia chini devotamente il capo davanti ai presuli delle cose divine, e da essi attendi ciò che riguarda la tua salvezza; e nel ricevere i sacramenti celesti e nel disporli come conviene, riconosci che devi essere soggetto a loro secondo l'ordine della religione piuttosto che presiedere. Perciò, in queste cose dipendi dal loro giudizio, e non desideri che essi siano ricondotti alla tua volontà...



Thiel A., *Epistolae Romanorum Pontificum...*, I. Brunsbergae 1868, 349.

L'Impero e la Chiesa dopo Costantino

Il binomio *canones e decretales*

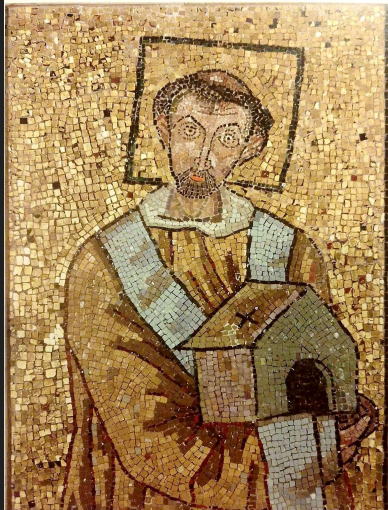


Fonte: carta del manoscritto
Staatsbibliothek Bamberg Msc. Can. 3
(Canonum collectio Dionysio-Hadriana)

- Canoni degli Apostoli (Siria, IV-V secolo)
- Codex pubblicato a Cartagine (419): canoni conciliari
- Collezione *Quesnelliana* (fine V-inizio VI sec.): comprende canoni ma anche **decretali** dei papi.
- Collezione di Frisinga (Roma, fine V sec.): contiene diverse **decretali** di Damaso (366-384) e Gelasio stesso.
- *Dionisiana*, dal nome del compilatore Dionysius Exiguus (inizio VI secolo): contiene diversi canoni e ben **38 decretali**, da papa Siricio (384-398) a papa Anastasio II (496-498)
- *Hispana*, anche *Isidoriana* (Spagna, tardo VI sec.), ancorata al materiale della *Dionisiana*.

La Chiesa-istituzione

Osservazioni conclusive



Ritratto di Giovanni VII (650-707) in
Santa Maria Antiqua a Roma.

- Adepto o no (morì neofita), Costantino apre una fase di **istituzionalizzazione del nuovo culto cristiano**.
- Da un parte, gli imperatori romani riconoscono l'ordinamento canonico del culto cristiano; le costituzioni imperiali danno atto delle **gerarchie episcopali** in formazione.
- D'altra parte, la Chiesa si organizza assorbendo e rielaborando diverse forme giuridiche romane (cf. *constitutiones* e *decretales*).
- La Chiesa opera all'interno dell'Impero. Ma il **cesaropapismo** dell'imperatore d'Oriente preoccupa. Papa Gelasio I, vescovo di Roma, traccia un riparto di governo tra Chiesa (*in spiritualibus*) e Impero (*in temporalibus*) destinato a strutturare l'esperienza medievale.